Fichamento de conteúdo

Referência

VIALLON, François-Xavier; NAHRATH, Stéphane. How do the commons meet the state? A political science perspective. Capítulo 3, p. 35–44. Dados editoriais do livro não constam no excerto disponibilizado.

Tema: relações entre organizações de usuários de recursos comuns (commons) e o Estado, especialmente na gestão de recursos naturais.

Problema de pesquisa: como a análise de políticas públicas pode explicar as formas pelas quais organizações comunitárias de gestão de recursos naturais se relacionam com o Estado e com as regras estatais?

Tese central: os bens comuns não devem ser examinados apenas a partir de suas regras internas de autogoverno. Sua sobrevivência, capacidade de ação e resultados socioambientais dependem também das relações de poder, dos direitos de propriedade, das políticas públicas e do reconhecimento jurídico promovido pelo Estado.

Contexto teórico

O capítulo parte da contribuição de Elinor Ostrom, cuja análise explica a persistência de organizações de usuários de recursos comuns pela adequação entre as características do recurso e as regras que organizam seus usuários. A autora formulou oito princípios de desenho institucional para explicar a emergência e a manutenção de arranjos coletivos de governança.

Viallon e Nahrath reconhecem a relevância dessa tradição, mas apontam seus limites quando ela enfatiza o funcionamento interno e aparentemente apolítico das comunidades. Segundo os autores, abordagens de escolha racional e de economia moral frequentemente deixam em segundo plano:

- A heterogeneidade das organizações de usuários: acesso ao recurso e participação institucional podem ser seletivos e excludentes;
- As relações desiguais de poder, as negociações e os conflitos entre os próprios participantes;
- As interdependências de poder entre organizações comunitárias e Estado;
- A influência das políticas públicas e da legislação sobre propriedade, acesso, uso e proteção dos recursos.

Os autores também criticam a chamada “armadilha dos comuns”: a suposição de que organizações comunitárias produziriam, por natureza, resultados sociais e ecológicos superiores aos de outras formas de organização. Os comuns não são automaticamente inclusivos, democráticos ou sustentáveis; seus efeitos dependem de arranjos institucionais e políticos concretos.

Quadro analítico: IRR

O principal instrumento teórico mobilizado é o Institutional Resource Regime (IRR), ou Regime Institucional de Recursos. Desenvolvido por pesquisadores suíços, o modelo combina economia institucional — associada à tradição de Ostrom — e análise de políticas públicas.

A premissa do IRR é que a gestão sustentável dos recursos naturais depende da articulação entre dois conjuntos de instituições:

Dimensão	Função
Direitos de propriedade	Definem quem pode possuir, controlar e excluir terceiros do uso do recurso; são reconhecidos e protegidos pelo Estado.

Dimensão	Função
Políticas públicas	Estabelecem instrumentos, condições, limites e obrigações relativos ao uso dos recursos; podem restringir proprietários ou conceder direitos de uso a não proprietários.

A sustentabilidade é mais provável quando há coerência institucional entre essas duas dimensões. O texto diferencia:

- Coerência interna: compatibilidade entre distintas políticas públicas ou entre diferentes normas de propriedade;
- Coerência externa: compatibilidade entre direitos de propriedade e políticas públicas;
- Incoerência institucional: contradições, lacunas de coordenação ou falta de clareza normativa, capazes de gerar regras incompatíveis e incentivar a sobre-exploração dos recursos.

Assim, o IRR permite analisar os comuns não como estruturas isoladas, mas como organizações inseridas em regimes jurídicos e políticos mais amplos.

Quatro modalidades de interação

Os autores apresentam quatro formas principais de relação entre organizações dos comuns e o Estado.

Modalidade	Definição e exemplo suíço
Tradução	Intermedia objetivos de políticas públicas e normas locais. Exemplos: associações de caça e de proteção contra inundações.
Infusão	Transfere conhecimentos, práticas e confiança para instituições públicas. Exemplo: gestão intermunicipal da água em Crans-Montana.
Complementaridade	Oferece capacidades, recursos e informações à administração. Exemplo: corporações cívicas proprietárias de terras em Berna e Chur.
Resistência	Contesta ou dificulta a implementação de políticas. Exemplo: gestão de pastagens alpinas em Uri e Obwalden.

Essas modalidades mostram que a relação Estado–comuns não é necessariamente cooperativa nem exclusivamente conflitiva: pode envolver mediação, incorporação de saberes, apoio institucional ou confronto político.

Tradução

As organizações comunitárias funcionam como intermediárias entre autoridades públicas e usuários dos recursos. Reinterpretam objetivos gerais — por exemplo, uma política cantonal de proteção da fauna — em termos compreensíveis e legítimos para atores locais.

Associações de caçadores suíças contribuíram para executar objetivos de política de fauna, atuando entre representantes estatais e caçadores. De modo semelhante, associações de diques representaram proprietários fundiários em políticas de proteção contra inundações e informaram seus membros sobre deveres e responsabilidades. Sua efetividade depende de direitos de propriedade claros e reconhecidos e da participação em arranjos político-administrativos locais.

Infusão

Práticas, conhecimentos e relações de confiança desenvolvidos no âmbito dos comuns são levados para instituições públicas formais. Em Crans-Montana, representantes municipais que também participavam de organizações tradicionais de gestão da água recorreram a sua experiência para construir acordos rápidos e

flexíveis entre municípios durante períodos de alta demanda turística.

A contribuição dos comuns não se reduz à propriedade do recurso: inclui repertórios de ação, capacidade de negociação, memória institucional e vínculos sociais que podem melhorar a coordenação pública.

Complementaridade

As organizações dos comuns suprem limitações de capacidade do Estado, oferecendo infraestrutura, informação ambiental, mecanismos de monitoramento, capacidade administrativa ou recursos financeiros. Em Berna e Chur, organizações comunitárias proprietárias de terrenos urbanos apoiaram políticas municipais de uso do solo, disponibilizando áreas para habitação acessível e atividades industriais e, em alguns casos, adquirindo terrenos em nome dos municípios.

Essa modalidade é especialmente importante em problemas que ultrapassam fronteiras setoriais, administrativas e territoriais.

Resistência

Organizações dos comuns, por serem proprietárias ou usuárias relevantes de recursos, podem contestar políticas públicas. Nas pastagens alpinas de Uri e Obwalden, práticas tradicionais de pastoreio entraram em tensão com políticas de manejo florestal. Organizações comunitárias relativamente fortes conseguiram resistir à implementação de certas diretrizes estatais.

A resistência pode expressar conflitos entre usos legítimos, memórias locais, direitos historicamente constituídos e prioridades regulatórias estatais; não deve ser interpretada automaticamente como falha institucional.

Conclusões e contribuição

O capítulo desloca a análise dos comuns de uma perspectiva restrita ao autogoverno local para uma abordagem de governança multinível, na qual legislação, propriedade, políticas públicas, capacidades administrativas e relações de poder são inseparáveis. Os autores concluem que o Estado é decisivo por três razões:

- A propriedade comum depende de reconhecimento jurídico estatal;
- A diversidade dos usos dos recursos gera disputas com usuários externos e exige mecanismos formais de resolução de conflitos;
- A “sombra do Estado” estrutura negociações e pode facilitar ou dificultar a auto-organização coletiva.

A tipologia — tradução, infusão, complementaridade e resistência — oferece um caminho para investigar como organizações comunitárias surgem, se mantêm ou entram em colapso em contextos jurídicos e políticos complexos.

Comentário crítico

O texto é útil para pesquisas sobre governança pública, regulação e implementação de políticas, pois evita a idealização da comunidade e a oposição rígida entre Estado e sociedade. Trata as organizações dos comuns como atores políticos capazes de cooperar, mediar, transferir capacidades e resistir.

Para estudos brasileiros, a tipologia pode orientar análises de associações de usuários de água, comunidades tradicionais, cooperativas habitacionais, organizações de manejo florestal, conselhos gestores e associações rurais. Cabe examinar empiricamente se tais organizações traduzem políticas, infundem saberes nas burocracias, complementam capacidades estatais ou resistem a normas públicas.

Uma limitação é a forte concentração em casos suíços e democracias liberais ocidentais. A aplicação a contextos de maior desigualdade fundiária, fragilidade institucional ou baixa capacidade estatal exige

atenção às assimetrias de poder, à informalidade e à captura política.